UGEL-Tocache

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Resolución Directoral UGEL –T N°000514...-2018

Tocache; 08 FEB 2018

VISTO:
INFORME N° 012-2018-GRSM-DRE/DO-OO/U.E.303/E.A.I.;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, contemplado en la TERCERA Disposición Transitoria de la citada ley, es pertinente citar el literal d) "El pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no laborados. Asi mismo, queda prohibido autorizar o efectuar adelantos con cargos a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios".

Que, en tal sentido, corresponderá al trabajador de la entidad de la administración pública evaluar si, en función de lo establecido en el numeral 12.3 del artículo 12 y lo previsto en el artículo 238 de la Ley N° 27444, interponer la acción contenciosa administrativa para reclamar como indemnización el cobro de los días dejados de laborar por aplicación indebida de sanción disciplinaria.

Que, mediante INFORME N° 012-2018-GRSM-DRE/DO-OO/U.E.303/E.A.I de fecha 25 de enero del 2018, el Especialista Administrativo responsable del área de Personal de la UGEL Tocache, concluye que no es factible el pago de remuneraciones porque el administrado **Lorenzo TAPIA GUEVARA** no ha realizado efectivamente el trabajo, salvo excepciones taxativas establecidas en la Ley o en aplicación de una licencia con goce de haber normada por la ley.

Por lo que de conformidad con la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1272 "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS., Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial aprobado con D.S. N° 004-2013-ED, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Directoral Regional N° 1951-2016-GRSM-DRE.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar **IMPROCEDENTE** lo solicitado por el administrado **Lorenzo TAPIA GUEVARA**, sobre pago de remuneraciones, por no haber realizado efectivamente el trabajo.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Tramite Documentario, o la que haga sus veces en la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, notifique al interesado comprendido en la presente resolución (**Lorenzo TAPIA GUEVARA**), de acuerdo al articulo 18 del TUO de la Ley N° 27444.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Lic. Félix Rubén SALGUERO CONTRERAS
Director de Programa Sectorial III
Unidad de Gestión Educativa Local Tocache